

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1299/2531 นายสมชัย ตีระพานิชพันธ์ โจทก์
 นายสุรียัน ธรรมชัยชูศักดิ์ จำเลย
 นายสมชัย ตีระพานิชพันธ์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

ความว่า คดีนี้ โจทก์และจำเลยตกลงยอมความกันได้แล้วโดยจำเลยยินยอมชำระหนี้ตามเช็คให้แก่โจทก์ โจทก์ไม่ติดใจดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุจำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 71)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยได้บรรเทาผลร้ายโดยชำระหนี้เช็คตามฟ้องให้แก่โจทก์บ้างแล้วลงโทษสถานเบาจำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 50)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 54)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นแล้วก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70)

ศาลชั้นต้นจึงสั่งให้ส่งคำร้องและคำสั่งศาลฎีกาพร้อมสำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวและอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา เมื่อโจทก์จำเลยตกลงยอมความกันและขอถอนฟ้อง สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวและอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา เมื่อโจทก์จำเลยตกลงยอมความกันและขอถอนฟ้อง สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ